

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 529/2538 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โจทก์
 กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าเรือ กับพวก จำเลย
 ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (1), มาตรา 224 วรรคแรก

เงินที่จำเลยที่1เป็นหนี้โจทก์ค่าซื้อปุ๋ยตามฟ้องเมื่อไม่ปรากฏตามสัญญาและหนังสือขอซื้อปุ๋ยเชื่อว่าในกรณีที่จำเลยที่1ค้างชำระหนี้ค่าปุ๋ยส่วนใดส่วนหนึ่งโจทก์ในฐานะผู้ขายมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระดังนั้นดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิเรียกจากจำเลยที่1เพราะเหตุที่จำเลยที่1ค้างชำระหนี้ค่าปุ๋ยนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224จึงไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างส่งตามมาตรา166(เดิม)หากแต่เป็นดอกเบี้ยที่กำหนดทดแทนค่าเสียหายภายหลังเมื่อศาลพิพากษาคดีอันไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความฟ้องเรียกค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปซึ่งมีกำหนด10ปีตามมาตรา164เดิม

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง หก ร่วมกัน ชำระ เงิน 207,906.95บาท
แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี จาก ต้นเงิน 119,000 บาทนับ ถัด จาก
วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

ศาลชั้นต้น รับฟ้อง เฉพาะ จำเลย ที่ 1

จำเลย ที่ 1 ให้การ ว่า โจทก์ ไม่มี สิทธิ คิด ดอกเบี้ย ตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2523 ถึง วันฟ้อง เพราะ เกินกว่า 10 ปี หาก โจทก์ มีสิทธิ คิด ดอกเบี้ย ก็ เรียก ได้ ไม่ เกิน 5 ปี ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ เพราะฟ้องคดี เมื่อ เกิน 10 ปี ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 1 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้น พิเคราะห์ แล้ว วินิจฉัย ว่า จำเลย ทำ สัญญา ซื้อ ปุ๋ย จากโจทก์ แต่ ชำระ ราคา ไม่ครบ ถ้วน จึง ตกเป็น ผู้ผิดนัด ต้อง ชำระ ราคาที่ ค้าง พร้อม ดอกเบี้ย ที่ ค้างชำระ ก่อน ฟ้อง เพียง ไม่เกิน 5 ปี พิพากษาให้ จำเลย ชำระ เงิน 119,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่งต่อ ปี ของ ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วันที่ 30 สิงหาคม 2528 เป็นต้น ไปจนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ ศาลชั้นต้น รับฟ้อง เฉพาะ จำเลย ที่ 1 และ โจทก์ ฎีกา ได้ แต่ เฉพาะ ใน ปัญหาข้อกฎหมาย การ วินิจฉัย ปัญหาเช่นว่า นี้ ศาลฎีกา จำ ต้อง ถือ ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้วินิจฉัย จาก พยานหลักฐาน ใน สำนวน ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า จำเลยที่ 1 ทำ สัญญา ซื้อ ปุ๋ย และ รับมอบ ปุ๋ย ตาม ฟ้องโจทก์ และ ตาม เอกสารหมาย จ. 4 แต่ ชำระ ค่า ปุ๋ย ให้ โจทก์ เพียง 61,600 บาท คง ค้างชำระ 119,000 บาท จำเลย ที่ 1 จึง ต้อง รับผิดชอบ ชำระ ค่า ปุ๋ย ที่ ค้าง พร้อมดอกเบี้ย นับแต่ วันที่ จำเลย ผิดนัด คือ วันที่ 12 กันยายน 2523 มี ปัญหา ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า โจทก์ มีสิทธิ คิด ดอกเบี้ย ที่ ค้างชำระ เกินกว่า 5 ปี หรือไม่ โดย โจทก์ ฎีกา ว่า เงิน ดอกเบี้ย ที่ โจทก์ เรียกร้อง เป็น การเรียก ทดแทน ความ

เสียหาย เป็น ค่าบริการ เป็น เงิน อัน เกิดจาก การ ปฏิบัติผิดสัญญา ของ จำเลย ที่ 1 โจทก์ จึง มีสิทธิ เรียกร้อง ดอกเบี้ย ภายใน 10 ปีไม่ใช่ 5 ปี

พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า จำเลย ที่ 1 เป็น ห้าง เงิน โจทก์ ค่าซื้อ ปุ๋ยตาม ฟ้อง แต่ เมื่อ ไม่ปรากฏ ตาม สัญญา และ หนังสือ ขอ ซื้อ ปุ๋ย เชื้อเอกสาร หมายเลข จ. 4 ว่า ใน กรณี ที่ จำเลย ที่ 1 ค้างชำระ ห้าง ค่า ปุ๋ยส่วน ใด ส่วน หนึ่ง โจทก์ ผู้ขาย มีสิทธิ คิด ดอกเบี้ย จาก จำนวนเงิน ที่ค้างชำระ แล้ว ดอกเบี้ย ซึ่ง โจทก์ มีสิทธิ เรียก จาก จำเลย ที่ 1 เพราะเหตุ ที่ จำเลย ที่ 1 ค้างชำระ ห้าง ค่า ปุ๋ย จำนวน 119,000 บาท นับแต่วันที่ จำเลย ที่ 1 ผิดนัด คือ วันที่ 12 กันยายน 2523 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก จึง ไม่ใช่ ดอกเบี้ยค้าง ส่ง ตาม มาตรา 166 (เดิม) หาก เป็น ดอกเบี้ย ที่ กำหนด ทดแทนค่าเสียหาย ภายหลัง เมื่อ ศาล พิพากษาคดี อัน ไม่มี กฎหมาย บัญญัติ อายุความฟ้อง เรียก ค่าเสียหาย เช่นนี้ ไว้ โดยเฉพาะ จึง ต้อง ใช้ อายุความทั่วไป ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (เดิม) ซึ่งมี กำหนด 10 ปี ห้าปี 5 ปี ดัง ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง วินิจฉัย ไม่ โจทก์จึง มีสิทธิ ได้ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี คำนวณ จาก ต้น เงิน 119,000 บาท นับ ตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2523 ซึ่ง จำเลย ที่ 1 ผิดนัด จน ถึง วันฟ้อง วันที่ 30 สิงหาคม 2533 เป็น จำนวนเงิน 88,906.95 บาท และ จนกว่า จำเลย ที่ 1 ชำระ เสร็จสิ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน จำนวน 119,000 บาท นับ ตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2523 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จสิ้น นอกจาก ที่ แก่คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาล อุทธรณ์

(อากาศ บำรุงชีพ-यरररर पानुररर-महिनर्त सुरदिनर्तगुर)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ